

1502609-75.2020.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2171202/2020 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 8098695 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 122/20/116 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 123/20/116 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 125/20/116 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502609-75.2020.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502609-75.2020.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2171202/2020 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 8098695 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 122/20/116 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 123/20/116 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 125/20/116 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 2171202 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES LUCAS LORETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

MOISES LUCAS LORETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, em razão dos fatos narrados na denúncia.

O acusado foi devidamente notificado e apresentou defesa escrita.

Após, a denúncia foi recebida.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Após, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a juntada de certidões do distribuidor e o Defensor

requereu o prazo para a juntada do mandado de prisão cumprido, bem como de outros documentos relacionados aos autos, o que foi deferido (fls. 186).

Certidões juntadas às fls. 188/191.

Decorrido o prazo da Defesa sem manifestação, a instrução processual foi encerrada (fls. 196).

As partes se manifestaram em memoriais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Manifestou-se sobre a dosimetria da pena (fls. 200/208).

A Defesa, por sua vez, manifestou-se às fls. 212/221. Requereu a absolvição do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, manifestou-se acerca da dosimetria da pena, requerendo a fixação de regime semiaberto.

De ofício, foi determinada a juntada do documento de fls. 223/224, conforme despacho a fls. 226.

Foi dada vista às partes (fls. 231 e fls. 239).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Apesar da comprovação da materialidade delitiva, verifico que a autoria por parte do acusado não restou cabalmente comprovada.

O acusado negou a prática do crime. Disse que o endereço mencionado na denúncia não é seu e que nunca residiu ali.

Apesar das declarações das testemunhas, que confirmaram o encontro da droga no interior do imóvel, é certo que a porta estava um pouco aberta, sem ninguém no seu interior. Disseram ainda que não conheciam o acusado, que inclusive não foi encontrado no dia, e que ele não era conhecido dos meios policiais. Foram até o local para cumprirem um mandado de prisão contra o acusado, que foi preso algum tempo depois somente. Não tinham qualquer notícia de tráfico relacionado ao imóvel. No mais, da juntada do documento de fls. 223/224, verifica-se que o acusado foi preso quase dois meses depois, em outro endereço, a saber: Rua Dois, número 282, Bairro Águas Claras, ao passo que o imóvel onde foi encontrada a droga está situado na Rua Manoel André Barros, 196, Henedina Cortez.

Desse modo, não há qualquer prova nos autos que ligue o autor ao endereço onde as drogas foram encontradas, de modo que não há como se afirmar que a droga era de propriedade do acusado.

Anoto que havendo qualquer resquício de dúvidas, de rigor a aplicação do princípio *in dubio pro reo*. É o caso dos autos.

Assim, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do *in dubio pro reo*” (DJU n. 199-E, 18.10.99, p. 252).

“Desde que exista um resquício de prova possível de acarretar suspeitas, ainda que não autorize a condenação por falta de certeza quanto à autoria, a absolvição do acusado amparar-se-á no item VI do referido mandamento processual penal” (DJU 28.8.86, p. 15.034).

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra MOISES LUCAS LORETO, qualificado nos autos, para ABSOLVÊ-LO da imputação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 25 de outubro de 2022.

Simone Rodrigues Valle  
Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA